

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1245/2542

นาง ปทุมมา ศิล ปี
องค์การอุตสาหกรรม ห่องเย็น

โจทก์
จำเลย

ระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2534 มาตรา ข้อ 47

โจทก์พ้นจากการเป็นพนักงานของจำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุเกษียณอายุจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของ สิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 47 วรรคหนึ่ง การที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยให้ นอกเหนือจากเงินบำเหน็จก็พอจะแปลคำฟ้องได้ว่า โจทก์ประสงค์ จะได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานดังกล่าว แต่เนื่องจากตามข้อบังคับของจำเลยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ ของผู้ปฏิบัติงาน องค์การอุตสาหกรรมห่องเย็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ข้อ 9 วรรคท้าย กำหนดว่า เงินบำเหน็จที่จำเลยจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกษียณอายุตามข้อบังคับนี้ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานด้วยแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีระเบียบข้อบังคับในการจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ และให้ถือว่าเป็นเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน สอดคล้องกับ ข้อ 47 วรรคสองแห่งระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ดังกล่าวข้อบังคับของจำเลยจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและมีผลใช้บังคับได้จำเลยชอบที่จะจ่ายเงินบำเหน็จให้ตามสิทธิของโจทก์เพียงจำนวนเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุเกษียณอายุโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน และเงินบำเหน็จเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายคูณ ด้วยจำนวน 20 ปีที่ทำงานแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จ 406,400 บาทและค่าชดเชย 121,920 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วัน ผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจขณะเมื่อโจทก์ทำงาน กับจำเลย โจทก์ได้ทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียหาย อย่างร้ายแรง กรณีจึงต้องด้วยระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 46(5)ประกอบ กับข้อบังคับของจำเลย ว่าด้วย กองทุนบำเหน็จฯ กำหนดว่าการจ่ายเงินบำเหน็จตาม ข้อบังคับนี้ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานด้วย หากเงิน บำเหน็จน้อยกว่าค่าชดเชยก็ให้จ่ายเพิ่มจนครบ โจทก์จะไม่มีสิทธิได้รับทั้งค่าชดเชย และเงินบำเหน็จและตามข้อบังคับดังกล่าวกำหนดไว้ด้วยว่าถ้าผู้ปฏิบัติงานใดมีข้อ ผูกพันจะต้องชดใช้เงินให้แก่จำเลยไม่ว่ากรณีใด เมื่อต้องพ้นจากหน้าที่หรือลาออกให้ จำเลยหักเงินบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานนั้นจนครบตามข้อผูกพันก่อนแล้วจึงจ่ายส่วนที่ เหลือเมื่อโจทก์พ้นหน้าที่เพราะเกษียณอายุ จำเลยได้หักเงินบำเหน็จที่โจทก์พึงได้ ตามสิทธิชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้จำเลยจนหมดไม่มีเงินบำเหน็จเหลือที่จะจ่ายให้ โจทก์ต่อไป ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 121,920 บาท และเงินบำเหน็จจำนวน 406,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ให้โจทก์หรือไม่เห็นว่า จำเลยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น พ.ศ. 2501 จำเลยจึงเป็นรัฐวิสาหกิจโจทก์เป็นพนักงานของจำเลย โจทก์จึงเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 45 ได้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขให้รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเลิกจ้าง แต่ในข้อ 47 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบดังกล่าวระบุไว้ชัดแจ้งว่า พนักงานที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ 45 เมื่อโจทก์ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยจากจำเลย จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อ 45 แห่งระเบียบดังกล่าวให้โจทก์

ที่จำเลยอุทธรณ์ประการต่อไปว่า ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ข้อ 9 วรรคท้ายที่กำหนดว่า การจ่ายเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานด้วย ไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนย่อมมีผลบังคับ หากโจทก์มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ต้องถือว่าโจทก์ได้รับค่าชดเชยรวมไปด้วยแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอีกต่างหาก นั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุเกษียณอายุและโจทก์มีระยะเวลาการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยทำงานมานาน 19 ปี

เศษ ดังนี้ แม้โจทก์จะขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวันนอกเหนือจากเงินบำเหน็จมาด้วย ซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับตามระเบียบคณะกรรมการการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 47 วรรคหนึ่งก็ตาม ก็พอจะแปลคำฟ้องได้ว่า โจทก์ประสงค์ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามบทบัญญัติในข้อดังกล่าว โดยเรียกผิดเป็นเงินค่าชดเชยนั่นเอง เมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติงานในช่วงก่อนเกษียณอายุติดต่อกันครบ 5 ปีขึ้นไป โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามข้อ 47 วรรคหนึ่ง แต่เนื่องจากจำเลยมีข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ข้อ 9 วรรคท้ายกำหนดว่า เงินบำเหน็จที่จำเลยจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกษียณอายุตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานด้วย แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีระเบียบข้อบังคับในการจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุและให้ถือว่าเป็นเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินที่จ่ายให้เพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน สอดคล้องกับข้อ 47 วรรคสองแห่งระเบียบคณะกรรมการการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ข้างต้น ข้อบังคับของจำเลย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จของผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ข้อ 9 วรรคท้ายจึงหาได้ขัดกฎหมายและไม่มีผลบังคับตั้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางไม่จำเลยชอบที่จะจ่ายเงินบำเหน็จให้ตามสิทธิของโจทก์เพียงจำนวนเดียวโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานต่างหากอีกจำนวนหนึ่ง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวน 121,920 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1245/2542 วินิจฉัยเรื่องพนักงานรัฐวิสาหกิจเกษียณอายุมีสิทธิได้อะไรบ้าง ลูกจ้างของเอกชนกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อเกษียณอายุจะได้สิทธิประโยชน์ไม่เหมือนกัน 1. ลูกจ้างของเอกชน เมื่อเกษียณอายุมีสิทธิได้ค่าชดเชยและอาจได้รับเงินอื่นตามระเบียบ ข้อบังคับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจากนายจ้าง เช่น เงินบำเหน็จเงินสะสม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น การเกษียณอายุ ของลูกจ้างเอกชนถือว่าการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรคสามซึ่งบัญญัติไว้เหมือนกันว่า "การเลิกจ้าง หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด" การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุเป็นการที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป และไม่จ่ายค่าจ้างให้เพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิด ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างมากน้อยตามอายุงานขั้นต่ำเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน ขั้นสูงเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 46 หรือขั้นสูงเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 นอกจากค่าชดเชยแล้ว

หากนายจ้างมีระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับ ลูกจ้างจ่ายเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างอีกต่างหาก เช่น เงินบำเหน็จ เงิน สะสมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ลูกจ้างก็มีสิทธิได้เงินดังกล่าวอีกรวมแล้วอาจ ได้เงินสองก้อน หรือสามก้อน มิใช่ได้เงินค่าชดเชยเพียงก้อนเดียว กรณีที่นายจ้าง ตกลงจ่ายเงินอื่นให้แก่ลูกจ้างตอนเกษียณอายุนายจ้างจะถือว่าการจ่ายเงินอื่นนั้น เป็นการจ่ายค่าชดเชยด้วยแล้วเช่น จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างไปก้อนหนึ่งโดยให้ ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างแล้วได้หรือไม่ เรื่องนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัย เป็นบรรทัดฐานมาแล้วหลายคดีว่านายจ้างจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ลูกจ้างตอนออก จากงานโดยระบุว่าเงินที่จ่ายให้นั้นเป็นการจ่ายค่าชดเชยด้วยเป็นการตัดสินสิทธิของ ลูกจ้างที่จะได้ค่าชดเชย ตกเป็นโมฆะ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้ค่าชดเชยอีก (คำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 810/2524, 2518/2525, 4300/2528, 2407/2533) นายจ้างจะจ่ายเงินอื่น แล้วถือว่าจ่ายค่าชดเชยด้วยแล้ว ต้องเขียนระเบียบ ข้อบังคับการทำงานหรือข้อ ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่า "ลูกจ้างต้องได้ค่าชดเชยก่อนได้เงินอื่นที่หลังหรือจะ เขียนว่าให้หักเงินอื่นส่วนหนึ่งออกมาเป็นค่าชดเชย"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 387/2524, 2409/2525, 2331/2528, 1164/2530, 4218/2530) 2. พนักงาน รัฐวิสาหกิจ เมื่อเกษียณอายุจะไม่ได้ค่าชดเชยแต่จะได้เงินตอบแทนความชอบในการ ทำงาน และอาจได้เงินอื่นตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้วย การเกษียณอายุ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ถือเป็นการเลิกจ้างเพราะระเบียบคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 45 วรรคสามบัญญัติว่า "การเลิกจ้างตามข้อนี้ หมายความว่ากรณีที่ รัฐวิสาหกิจให้ออกจากงาน ปลดออกจากงานหรือไล่ออกจากงานโดยพนักงานไม่ได้ กระทำผิดตามข้อ 46 หรือในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่ยอมให้พนักงานทำงานเกินเจ็ดวัน ทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมียวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างให้ ถ้า ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจมีเจตนาจะไม่จ้างพนักงานนั้นทำงานต่อไปหรือกลั่นแกล้ง

พนักงาน ให้ถือเป็นการเลิกจ้างด้วย" การที่รัฐวิสาหกิจให้พนักงานเกษียณอายุ มิใช่เป็นการให้ออกจากงาน ปลดออกจากงาน หรือไล่ออกจากงาน หรือไม่ให้ทำงานเกินเจ็ดวันทำงานติดต่อกัน โดยไม่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างหรือกลั่นแกล้งพนักงาน จึงไม่เป็นการเลิกจ้างพนักงาน พนักงานไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชยตามข้อ 45 แต่เมื่อทำงานครบ 5 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานเท่ากับเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน ตามข้อ 47 กรณีที่รัฐวิสาหกิจ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดจ่ายเงินค่าชดเชยหรือเงินอื่น กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุ ข้อ 47 วรรคสุดท้าย ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่จ่ายให้เพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานสรุปแล้วพนักงานรัฐวิสาหกิจเมื่อเกษียณอายุจะได้รับเงินตอบแทนความชอบในการทำงานเพียงจำนวนเดียว จะไม่ได้ค่าชดเชยแม้รัฐวิสาหกิจนั้นจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดให้จ่ายเงินอื่นด้วย กฎหมายก็ให้ถือว่าเงินอื่นนั้นเป็นเงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงานด้วย 3. ข้อวิเคราะห์ คดีที่เขียนหมายเหตุนี้ โจทก์เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นจากการเป็นพนักงานเพราะเกษียณอายุโดยรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นจำเลยคดีนี้มีข้อบังคับว่าด้วยกองทุนบำเหน็จให้จ่ายเงินบำเหน็จแก่พนักงานที่เกษียณอายุด้วย โดยกำหนดว่าการจ่ายเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานด้วย หากเงินบำเหน็จน้อยกว่าค่าชดเชยให้จ่ายเพิ่มจนครบ จึงมีปัญหาว่า 3.1 โจทก์จะมีสิทธิได้ค่าชดเชยหรือไม่ โดยโจทก์อ้างว่าการที่จำเลยให้โจทก์เกษียณอายุนั้นเป็นการเลิกจ้าง โจทก์จึงมีสิทธิได้ค่าชดเชยตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง มาตรฐานของสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2534 ข้อ 45 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้ค่าชดเชยเพราะการให้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุนั้น มิใช่การเลิกจ้างตามข้อ 45 และข้อ 47 บัญญัติว่าไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามข้อ 45 3.2 การที่จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์ โดยระบุว่าให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานด้วยนั้นขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตกเป็นโมฆะหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการระบุเช่นนั้นเป็นการสอดคล้องกับ ข้อ 47 วรรคสองแห่งระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จึงไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่เป็นโมฆะ มีผลบังคับได้ 3.3 การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าชดเชยโดยไม่ฟ้องเรียกเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน ศาลจะพิจารณาให้โจทก์ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานได้หรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อพิเคราะห์คำบรรยายฟ้อง ประกอบคำขอท้ายฟ้องโจทก์แล้วแปลได้ว่าโจทก์ประสงค์ได้รับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์